

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3187/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
สวรรณโลก

โจทก์ร่วม

นาย สม ยศ ศรีสุนทรไท

นาย ชีระชัย พร อำนวย ทรัพย์

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288, มาตรา 80

โจทก์ร่วมกับจำเลยมีเรื่องโต้เถียงทำทลายกันก่อน แล้วจำเลยเป็นฝ่ายนัดโจทก์
ร่วมไปชกต่อๆ เมื่อถึงที่เกิดเหตุโจทก์ร่วมซึ่งไม่มีอาวุธได้ติดตัวเดินเข้าหาจำเลยห่าง
ประมาณ 1 เมตรจำเลยกลับใช้อาวุธปืนจ้องยิงบริเวณหน้าอกของโจทก์ร่วม 2 นัด
โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบ กระสุนปืนถูกโจทก์ร่วมที่ต้นแขนซ้ายและต้นขาซ้ายตาม
ลำดับ พฤติการณ์ที่จำเลยสมัครใจวิวาท ทำทลาย และใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ร่วม โดยไม่
ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกำลังจะทำร้ายจำเลยก่อน จึงเป็นการแสดงเจตนาฆ่า จำเลยจะ
อ้างว่าเป็นการป้องกันหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยมีอาวุธ
ปืนพกสั้นและกระสุนปืน 6 นัด อันเป็นของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วพาติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งไม่มีเหตุ

จำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิง ประทศร้ายร่างกายนายสมยศ ศรีสุนทรไท ผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) โดยมีเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายมิได้ตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 80, 91 และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การรับสารภาพขอหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่ปฏิเสธ ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้ลงโทษ จำเลยทุกกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยลงโทษฐาน พยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม มีประโยชน์แก่การ พิจารณายุบยั้ง ลดให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 7 ปี 6 เดือน ลงโทษฐานมีอาวุธปืนเครื่อง กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนติดตัว ไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพทั้งสองฐานนี้ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน รวมจำ คูกทั้งสิ้น 8 ปี

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นลดโทษให้หนึ่งใน สาม คงจำคุกข้อหานี้ 6 ปี 8 เดือน รวมกับโทษจำคุกขอหาความผิดต่อพระราช บัญญัติอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีก 6 เดือน รวมจำคุก 7 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมไปหานางสาวแก้วที่โรงแรมศรีสวรรค์ พบจำเลยอยู่กับนางสาวแก้วจึงเกิดการโต้เถียง ทำทนาย แล้วจำเลยเป็นฝ่ายนัดโจทก์ร่วมไปชกต่อยและต่างพากันขึ้นรถจักรยานยนต์ไปจุดเกิดเหตุห่างโรงแรมประมาณ 100 เมตร เมื่อถึงที่เกิดเหตุโจทก์ร่วมซึ่งไม่มีอาวุธใดติดตัวเดินเข้าหาจำเลยห่างประมาณ 1 เมตรจำเลยชักอาวุธปืนจ้องยิงบริเวณหน้าอกโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบไปทางขวา จำเลยยิง 2 นัด ถูกที่ต้นแขนซ้ายและขาซ้ายตามลำดับ โจทก์ร่วมล้มลงเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยสมัครใจวิวาททำทนายกันต่อสู้อยู่ และจำเลยชักปืนพกสั้นซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงจ้องยิงบริเวณหน้าอกโจทก์ร่วม โดยที่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมกำลังจะทำร้ายจำเลยก่อนนั้นเป็นการแสดงเจตนาฆ่า จำเลยจะอ้างเหตุป้องกันตัวเองไม่ได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ